

予備独自問題 H30-17

(配点：2)

月 日

月 日

逮捕に伴う令状によらない搜索差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない搜索差押えをすることはできない。
- イ. 証拠物について、逮捕に伴う令状によらない搜索差押えを行い得るのは、逮捕の着手後に限られる。
- ウ. 警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の搜索をすることができる。
- エ. 逮捕現場付近で逮捕に伴う令状によらない搜索差押えをすると被疑者の抵抗による混乱等が生じるとの事情があるときは、被疑者を搜索の実施に適する最寄りの場所に連行した上、逮捕に伴う令状によらない搜索差押えをすることができる。
- オ. 被疑者を緊急逮捕し、逮捕に伴う令状によらない搜索差押えをしたが、逮捕状が発付されなかった場合には、差押物は直ちにこれを還付しなければならない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ オ 5. ウ エ

No82	逮捕に伴う搜索差押え	正答率
予備H30-17	正 解 1	88%

ア 誤っている

220条1項2号、3項。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押え、搜索又は検証をすることができる。かかる処分をするには、令状は、これを必要としない。その趣旨は、憲法35条1項が、搜索差押えに際し、例外的に逮捕の場合には令状を要しないと規定していることに対応するという点にある。

イ 誤っている

最大判昭36.6.7（百選A6事件）は、「『逮捕する場合において』と……は、単なる時点よりも幅のある逮捕する際にいうのであり、……逮捕との時間的接着を必要とするけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わない」としている。

ウ 正しい

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、逮捕する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の搜索をすることができる（220条1項1号）。

エ 正しい

最決平8.1.29（百選27事件）は、「逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに搜索、差押えを実施することが適当でないときには、速やかに被疑者を搜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、同号（注：220条1項2号）にいう『逮捕の現場』における搜索、差押えと同視することができ、適法な処分と解するのが相当である」としている。

オ 正しい

緊急逮捕した場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない（220条2項）。その趣旨は、緊急逮捕したとしても、事後的に逮捕状が発付されなかつたときは、不適法な緊急逮捕であったことになるため、差し押さえた物を還付することにより原状回復を図るという点にある。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。